



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 2 DEL 07/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE CON DECORRENZA 1 GENNAIO
2025 – AREA DEI FUNZIONARI ED EQ – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DEL COMUNE DI
BORGHI

LA RESPONSABILE

Premesso che:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005, i Sindaci dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone;
- con atto costitutivo sottoscritto in data 01.04.2014 – Rep. n. 64, a seguito dell'adesione dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone all'Unione dei Comuni del Rubicone già costituita dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, i Sindaci degli elencati Comuni hanno costituito l'Unione Rubicone e mare, che resta titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati alla Unione dei Comuni del Rubicone, a cui subentra, con riferimento alle funzioni esercitate;
- con deliberazione di Consiglio del Comune di San Mauro Pascoli n. 77 del 27.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Convenzione per il trasferimento all'Unione della gestione in forma unificata del Servizio Personale;

Visto il provvedimento del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare, Prot. n. 0016991/2026 del 12/05/2026, che conferisce in capo alla Dott.ssa Biondi Laura, in qualità di Coordinatore dell'Unione Rubicone e Mare e titolare dell'incarico direzionale di alta specializzazione ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la responsabilità del Servizio Gestione Giuridica e Sviluppo delle Risorse Umane;

Dato atto che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 4 ss. L 241/1990 è la sottoscritta firmataria del presente atto;

Richiamati gli artt. 5 del CCNL 31.03.1999, 9 del CCNL 11.04.2008, 34 e 35 del CCNL 22.01.2004, 16 del CCNL 21.05.2018 e 14 del CCNL 16.11.2022, che disciplinano le modalità di riconoscimento e finanziamento dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree, ovvero "differenziali stipendiali", intesi come strumento finalizzato a "remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area";

Richiamato altresì l'art. 23 D. Lgs. n.150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, secondo cui *"1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2 Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*, nonché il già citato art. 14 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, il cui comma 2 prevede che *"l'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79"*, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al medesimo articolo;

Richiamata altresì la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019 la quale ha affermato che per *"quota limitata di dipendenti"* interessata dalla procedura selettiva deve intendersi quella corrispondente a non oltre il 50% degli aventi diritto;

Dato atto che tale interpretazione è stata confermata altresì dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con nota n. 44366 del 04.07.2019;

Richiamato altresì il Parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 0022327 del 27.03.2024, per il quale *"è palese che l'applicazione del principio interpretativo sopra richiamato determinerebbe una situazione in cui, non potendosi svolgere una procedura selettiva a causa della mancanza di più*

potenziali beneficiari e, di conseguenza, non potendosi rispettare il valore non superiore del 50% come limitata quota di personale a cui attribuire il beneficio (che nel caso di specie coinciderebbe con il 100%), si negherebbe sine die l'avanzamento economico all'unico dipendente presente in organico nell'area cui si riferisce la progressione. [...] "si ritiene che nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell'area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell'ambito dell'Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell'esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti";

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale Normativo 2023-2025 (prot. 0041297/2023) siglato in data 22.12.2023, e in particolare l'art. 14 rubricato "Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche", nonché il comma 14 del medesimo articolo, che contempla "la possibilità a livello di ente in sede di contrattazione collettiva decentrata, di modificare i parametri previsti dal presente articolo.";

Dato atto che, ai sensi del nuovo sistema di classificazione articolato su quattro Aree professionali di cui all'art. 12 CCNL 16.11.2022, per ogni Area vengono definiti vari livelli economici, per i quali vengono stabiliti identici "scalini" monetari ovvero ogni passaggio di livello comporta un identico aumento del differenziale stipendiale, in particolare:

Area	Differenziali economici	Misura annua
Funzionari (ex cat. D)	6	€ 1.600,00
Istruttori (ex cat. C)	5	€ 750,00
Operatori esperti (ex cat. B)	5	€ 650,00
Operatori (ex cat. A)	5	€ 550,00

nonché l'incremento di € 350,00 come previsto dagli artt. 92 e 96 del CCNL 2022 (personale educativo ed insegnante inquadrato nell'area istruttori e operatori addetti a funzioni di coordinamento) e di € 200,00 di cui agli artt 102 e 106 del CCNL 2022 (personale iscritto ad ordini o albi professionali e personale sanitario e socio sanitario).

Dato atto, inoltre, che la progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie distinte per ciascuna Area di inquadramento in base ai criteri più oltre indicati, e che tali graduatorie non possono essere oggetto di scorrimento e hanno validità limitata all'anno di riferimento;

Visto l'art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito "CCDI") del Comune di Borghi a valere sull'anno 2025, prot. Unione n. 0044400, sottoscritto in data 19.12.2025, che integra e precisa i criteri e le modalità di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale Normativo 2023-2025 (prot. 0041297/2023) siglato in data 22.12.2023;

Visto il combinato disposto dell'art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale Normativo 2023-2025 (prot. 0041297/2023) siglato in data 22.12.2023 e dell'art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito "CCDI") del Comune di Borghi a valere sull'anno 2025, prot. Unione n. 0044400, sottoscritto in data 19.12.2025, contenente i criteri generali regolanti l'attribuzione dei differenziali stipendiali, e segnatamente la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere stati assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, da almeno quattro anni alla data di decorrenza del differenziale, ovvero nel caso in cui si sia beneficiato della progressione tra le Aree, essere inquadrati nell'Area di destinazione da almeno quattro anni;
- non aver beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi quattro anni; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite

durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima Area o di Area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;

- non essere stati destinatari, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa ovvero come specificato al comma 2 lett. a) secondo periodo, previsto dall'art. 14 del CCNL 2022;

Dato atto che, ai fini della graduatoria per l'accesso ai differenziali stipendiali, vengono considerati i seguenti criteri di valutazione:

1) media delle ultime tre valutazioni delle competenze individuali annuali conseguite (performance individuale) o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio per maternità, infortunio sul lavoro, congedo ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001 e malattia, in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende il servizio svolto dall'ultimo differenziale stipendiale o progressione economica di cui il dipendente è risultato beneficiario presso l'ente di appartenenza o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 CCNL 16/11/2022, nel medesimo profilo professionale ovvero in profilo appartenente alla medesima famiglia professionale, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato. Non vengono considerati i periodi che ai sensi dell'attuale normativa e contratti collettivi nazionali vigenti non sono utili alla decorrenza dell'anzianità di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, aspettativa non retribuita art. 39 CCNL 2018, sospensione dal servizio inerenti art. 58 CCNL 2018 e art. 72 CCNL 2022);

3) criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi, nonché specifiche certificazioni;

Dato atto, inoltre, che al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto, e che tale punteggio aggiuntivo viene differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;

Dato altresì atto che, in caso di parità di punteggio, si adottano i seguenti criteri:

- dipendente che da maggior tempo non ha ottenuto il differenziale stipendiale (o progressione economica nella categoria);
- maggiore anzianità di servizio nell'ente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
- maggiore età anagrafica;
- maggior punteggio medio riportato nella valutazione della performance individuale negli ultimi tre anni;

Preso atto che, come da art. 5 del suddetto CCDI di Ente siglato in data 19.12.2025, le parti hanno concordato di destinare la somma complessiva di € 2.900,00 all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2025 in modo da assegnare:

- n. 1 differenziale all'Area professionale dei Funzionari ed EQ;
- n. 2 differenziali all'Area professionale degli Operatori Esperti;

nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti all'art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale Normativo 2023-2025 (prot. 0041297/2023) siglato in data 22.12.2023, nonché al suddetto art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Ente per il 2025;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n.150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, secondo cui *"Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti"*, e in ottemperanza alla sopracitata Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019, nonché ai pareri del Dipartimento Funzione Pubblica di cui alle note n. 44366 del 04.07.2019 e n. 0022327 del 27.03.2024 come sopra esplicitato, è possibile assegnare il differenziale stipendiale a una quota pari a non oltre il 50% degli aventi diritto, con l'unica deroga

relativa al caso in cui vi sia un solo dipendente in organico nell'area cui si riferisce la progressione economica;

Preso atto, pertanto, che stante il budget di € 2.900,00 destinato in sede di Contrattazione decentrata Integrativa di Ente all'attuazione delle progressioni economiche interne alle Aree con decorrenza 01.01.2025 come precedentemente indicato è possibile di fatto assegnare:

- n. 1 differenziale all'Area professionale dei Funzionari ed EQ;
- n. 2 differenziali all'Area professionale degli Operatori Esperti;

Predisposte, pertanto, le graduatorie provvisorie relative all'Area all'Area dei Funzionari ed EQ e all'Area degli Operatori Esperti del Comune di Borghi aventi diritto di accesso ai differenziali stipendiali, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito sulla base dei sopra indicati criteri e con evidenza degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale a decorrere dal 01.01.2025, di cui rispettivamente agli allegati "A" e "B" al presente atto per formarne parti integranti e sostanziali, benché sottratti alla pubblicazione per motivi di riservatezza;

Dato atto che:

- tali graduatorie provvisorie verranno portate a conoscenza di tutti i dipendenti mediante la loro pubblicazione sul sito intranet dell'Ente e che ad ogni dipendente verrà inviata una mail all'indirizzo personale con l'indicazione dettagliata del punteggio ad esso attribuito;
- gli interessati potranno presentare istanza di riesame del proprio punteggio in forma scritta al Settore Coordinamento – Servizio Giuridico e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione Rubicone e Mare ed al Vice Segretario Generale entro 10 giorni dalla pubblicazione, trascorso il quale, esaminate le istanze ed eventualmente modificata la graduatoria, verranno approvate le graduatorie definitive;

Dato atto che le somme che residueranno a seguito del finanziamento dei differenziali stipendiali resteranno a disposizione del Fondo Risorse Decentrate e verranno destinate al premio di performance, ai sensi dell'art. 5 del CCDI di Ente siglato il 19.12.2025;

Vista la determinazione n. 8 del 10/12/2025 di costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali per il Personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali nel tempo vigenti;

Viste:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera GC N. 25 del 30/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028.
- Delibera CC N. 7 del 30/04/2026 di approvazione Rendiconto di Gestione Esercizio 2025

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il regolamento sui controlli interni dell'Ente;

D E T E R M I N A

per tutto quanto sopra espresso e per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente riportate,

- 1) Di approvare le graduatorie provvisorie relative all'Area dei Funzionari ed EQ e all'Area degli Operatori Esperti e del Comune di Borghi per l'accesso ai differenziali stipendiali con decorrenza 01.01.2025, di cui rispettivamente agli allegati "A" e "B" al presente atto per formarne parti integranti e sostanziali, benché sottratti alla pubblicazione per motivi di riservatezza, redatte in osservanza ai criteri contenuti nel CCDI Territoriale Normativo 2023-2025 (prot. 0041297/2023) siglato in data 22.12.2023, così come precisati e integrati dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Borghi a valere sull'anno 2025, prot. Unione n. 0044400, sottoscritto in data 19.12.2025;
- 2) Di dare atto che tali graduatorie verranno portate a conoscenza dei dipendenti del Comune di Borghi mediante la loro pubblicazione sul sito intranet dell'Ente, e che ad ogni dipendente verrà inviata una mail all'indirizzo personale con l'indicazione dettagliata del punteggio ad esso attribuito;
- 3) Di evidenziare che, entro 10 giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno presentare istanza scritta di riesame del proprio punteggio al Settore Coordinamento -Servizio Giuridico e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione Rubicone e Mare ed al Vice Segretario, trascorsi i quali le graduatorie, eventualmente modificate in forza di eventuali istanze, diventeranno definitive;
- 4) Di precisare che la documentazione relativa al presente procedimento, nonché le graduatorie provvisorie dettagliate contenenti gli elementi elaborati che hanno portato ai punteggi finali, sono depositate presso il Settore Coordinamento -Servizio Giuridico e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione Rubicone e Mare e potranno essere trasmesse all'Ente qualora se ne ravvisi la necessità e se ne valuti l'opportunità;
- 5) Di dare atto che le somme che residueranno a seguito del finanziamento dei differenziali stipendiali verranno destinate al premio di performance, ai sensi dell'art. 5 del CCDI di Ente siglato il 19.12.2025;
- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;
- 7) Di confermare che, in relazione all'adozione del presente atto, per la sottoscritta non ricorre conflitto, nemmeno potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 e dell'art. 6 DPR n. 62/2013;
- 8) Di segnalare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 ss. DPR n. 1199/1971;
- 9) Di dare atto infine che la presente determinazione:
 - è immediatamente esecutiva;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente;

- va inserita nel registro delle determinazioni ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Personale
LAURA BIONDI